



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000048/2009/CA1

///raná, de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "MILACHER, JOSE ROBERTO
CONTRA ANSES SOBRE ACCION DE INCONSTIT.
(AUTOSATISFACTIVA)", Expte. N° FPA 21000048/2009/CA1,
provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, estos actuados son traídos a consideración de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 68/81 vta., contra la sentencia de esta Alzada obrante a fs. 59/65 vta., que declara la competencia de este Cuerpo para resolver la presente causa, rechaza el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución recurrida, impone las costas a la apelante vencida, regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

La sentencia apelada, en síntesis, declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución 884/06 de ANSES y ordenó liquidar el beneficio jubilatorio del actor con los haberes respectivos adeudados.

La actora contesta el recurso extraordinario a fs. 84/86 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 87 vta.

II-a) Que, la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva. Alega, también, la arbitrariedad de la sentencia dictada por encontrarse



sustentada en afirmaciones de naturaleza dogmática y por carecer de fundamentación suficiente. Considera que se omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente expuestas, que se efectuó una interpretación arbitraria, imprevisora e imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo, y rebate los argumentos de la resolución cuestionada.

Finalmente, le agravia la imposición de las costas y solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo, invocando gravedad institucional.

b) Que la actora contesta el recurso extraordinario, solicitando se desestime el mismo y se confirme la sentencia recurrida.

III- Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de una norma federal, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- Que, habiendo la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarado mal concedidos por falta de fundamentación autónoma los recursos extraordinarios deducidos en "AGUILAR, JOSEFA ROSA C/ PEN Y OTRO S/ AMPARO LEY 16986" (Expte. FLP 76002394/CS1 y otros) y que entre dichos autos se encontraba "SALAVERRY GUSTAVO EDUARDO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 81024015/2013, causa proveniente de este Tribunal; corresponde, toda vez que el presente recurso resulta idéntico a los aludidos,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000048/2009/CA1

declarar su inadmisibilidad, con costas (art. 70, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

V- Que deben regularse los honorarios habidos en esta instancia y pertenecientes al Dr. Leandro Alcides Robaina en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA (\$280,00), y a los Dres. Magali Estefanía Batto, en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO (\$75,00) y Lionel Miguel Saiz, en la suma de PESOS CIENTO VEINTE (\$120,00) -art. 13 de la ley 21.839, T.O. ley 24.432.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte demandada, con costas (art. 70, primer párrafo, del C.P.C.C.N.).

Regular los honorarios al Dr. Leandro Alcides Robaina en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA (\$280,00), y a los Dres. Magali Estefanía Batto, en la suma de PESOS SETENTA Y CINCO (\$75,00) y Lionel Miguel Saiz, en la suma de PESOS CIENTO VEINTE (\$120,00) -art. 13 de la ley 21.839, T.O. ley 24.432.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

Se constituyó el Tribunal con los subscriptos de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 08/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467515#171174089#20170207111709607